

0027373-02.2014.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. ART. 330 DO CP. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.

1. O argumento de que houve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0027373-02.2014.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027373-02.2014.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 1443/2014 - Central de Polícia Judiciária de Bauru

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO EDUARDO DA SILVA ARANHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado JOÃO EDUARDO DA SILVA ARANHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 303, 305 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 02 de maio de 2014, por volta das 23h30, na Avenida Getúlio Vargas, quadra 08, Alto Higienópolis, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Ainda segundo a exordial, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nas vítimas Marlene de Jesus Carrascosa Calarga, Juliana da Silva Barreto e Filene Nishihara, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Também nos termos da acusação, na mesma oportunidade, o acusado, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser

atribuída.

Por fim, na mesma data e local dos fatos, o acusado trafegou em velocidade incompatível com a permitida, gerando perigo de dano.

Boletim de ocorrência (fls. 08/15), auto de exibição/apreensão (fls. 16), laudos periciais das lesões (fls. 26/31), laudo pericial dos veículos (fls. 38/54).

O acusado aceitou a proposta de transação penal (fls. 72), contudo, ela não foi integralmente cumprida.

Depois, foi aceita a proposta de suspensão condicional do processo, após o recebimento da denúncia (fls. 124), sendo que, em razão de novo descumprimento, foi ela revogada (fls. 144).

Foi ofertada resposta à acusação (fls. 178).

Na decisão de fls. 184/185, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 218/220 foram ouvidas Marlene de Jesus Carrascosa Calarga, Juliana da Silva Barreto. Na mesma ocasião, as partes desistiram da oitiva da ofendida Filene e insistiram na oitiva dos militares, pleitos homologados.

O acusado teve a revelia decretada em seu desfavor às fls. 233/234.

Na audiência em continuação de fls. 246/248, foi ouvido o PM Evandro Maciel Bassi Mendonça, sendo que, no mesmo ato, as partes desistiram da oitiva do PM Evandro Maciel Bassi Mendonça, pedidos homologados.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 252/258 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pelo reconhecimento de causas de aumento e concurso formal no tocante às lesões, pela fixação do regime inicial aberto, com a substituição por penas restritivas de direitos, previstas no art. 312-A do CTB.

Já a Defensoria às fls. 261/265 pleiteou pela absolvição por ausência de provas, ou a constatação de que o acusado era habilitado, a fixação da pena no mínimo legal, a valoração da confissão extrajudicial, a valoração do concurso formal entre crimes, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da privativa por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/15), auto de exibição/apreensão (fls. 16), laudos periciais das lesões (fls. 26/31), laudo pericial dos veículos (fls. 38/54).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Vejamos.

A vítima Marlene de Jesus Carrascosa Calarga, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) disse, em resumo, estava no banco traseiro do GM/Corsa que era conduzido por Filene, tendo Juliana no banco do passageiro. Afirmou que alguém colidiu contra a traseira do automóvel, que veio a capotar. Informou que não sofreu lesões aparentes. Esclareceu que nenhum dos passageiros teve ferimentos ou ficou internado. Mencionou que o autor dos fatos estava sendo perseguido pela polícia.

A ofendida Juliana da Silva Barreto, em Juízo (mídia SAJ), disse, em resumo, estava no banco do passageiro do Corsa. Afirmou que o carro estava parado no semáforo quando foram atingidos por outro veículo. Informou que, em razão da colisão, o automóvel onde estava capotou três vezes, atingindo outro veículo que estava estacionado. Esclareceu que quem dirigia o veículo era Filene e que ficou com o corpo dolorido, com hematomas nas costas, braço e pescoço. Mencionou que soube, posteriormente, que a polícia estava perseguindo o acusado, que não teria obedecido a uma ordem de parada. Citou que ele fugiu do local e que, em razão do acidente, Filene ficou desacordada. Asseverou que o veículo teve perda total, mas Filene acabou sendo ressarcida pelo seguro.

O policial militar Osnei Rodrigues Cesetti Júnior, na fase judicial (mídia SAJ), disse, em resumo, que determinação para prestar apoio a outra viatura que teria dado ordem de parada ao condutor de um automóvel Escort que não teria obedecido. Afirmou que, próximo à Avenida Getúlio Vargas, o automóvel Escort, que era

conduzido pelo réu, atingiu um veículo Corsa, que, em razão da colisão, capotou, atingindo um terceiro automóvel que estava estacionado. Informou que os ocupantes do veículo Escort não pararam e seguiram em fuga, trafegando em vias em alta velocidade e na contramão de direção. Esclareceu que próximo ao Ceasa, eles perderam a direção do veículo e colidiram contra uma árvore, quando conseguiram abordá-los. Mencionou que havia uma garrafa de vodca e o acusado se apresentava em estado etílico.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado João Eduardo da Silva Aranha, ouvido durante a fase inquisitiva (fls. 33), disse, em resumo, que trafegava com seu veículo Ford/Escort, placa B0Q5846, pela Avenida Getúlio Vargas, quando percebeu que uma viatura da polícia militar se aproximou de seu veículo. Afirmou que, em um primeiro momento, a viatura não emitia qualquer sinal de parada, contudo, acelerava e chegava muito perto de seu veículo. Informou que, após três quarteirões, a viatura passou a emitir sinal de parada, mas, por ter ficado com medo por não estar portando a habilitação e a documentação do veículo, passou a empreender fuga, sentido bairro-centro. Esclareceu que, no centro da cidade, um veículo Corsa 'entrou na frente, quando colidiu com a traseira dele'. Mencionou que, depois, fugiu, novamente, só vindo a parar quando colidiu em uma árvore, quando foi abordado. Citou que foi apreendida uma garrafa de vodca, contudo, não a consumiu.

De início, importante citar que o acusado não confessou o delito.

Com efeito, disse que a polícia permanecia no encalço dele, só tendo emitido sinal de parada, após três quarteirões.

Tal relato destoa dos depoimentos dos milicianos.

Depois, também não é dos autos que o veículo Corsa "entrou na frente" dele.

Segundo as ofendidas, o automóvel estava parado e capotou, atingindo um terceiro veículo.

Assim, os crimes restaram evidenciados.

A ordem de parada foi dada especificamente ao acusado.

E ele não obedeceu, o que teria feito (segundo ele) por medo.

Entretanto, a justificativa não retira a tipicidade da conduta.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO

PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE

OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO

DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO

OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos.

3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

5. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, 3ª Seção, EDcl no REsp 1859933 / SC, relator ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 27/04/2022)

Sob outro vértice, o acusado transitou em velocidade acentuada por grande extensão de vias, gerando, com isso, perigo de dano.

Além disso, os exames periciais denotam que a viatura policial, bem como os veículos das vítimas e de terceiros experimentaram danos de grande monta, tanto é assim que a ofendida foi ressarcida pela seguradora.

Em acréscimo, o veículo Corsa capotou.

O acusado somente cessou a imprudente conduta, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore.

Por isso, houve o efetivo dano.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4º, DO RISTJ. ART. 330 DO CP.

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.

1. O argumento de que houve violação do princípio da colegialidade não merece prosperar, porquanto conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4º, do RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso, provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja

ofensa ao referido postulado.

2. Nos termos da Súmula n. 568/STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019).

3. Consta da denúncia que o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público e dirigiu veículo automotor, em via pública, em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano, onde havia grande movimentação. [...] os policiais iniciaram um acompanhamento tático, com giroflex e sirene ligados, no entanto, o denunciado não obedeceu a ordem de parada emanada através dos sinais sonoros e luminosos, e continuou empreendendo fuga, em alta velocidade, colocando em risco a vida dos demais condutores que transitavam na rodovia.

4. Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018).

5. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...] A tese da autodefesa, invocada pela Corte antecedente, não é suficiente para descaracterizar a conduta imputada, pois o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1945865 / MS, ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/02/2022)

Em continuidade, ao colidir com o veículo das vítimas, elas experimentaram lesões, conforme exames periciais de fls. 26/31.

Um delas, inclusive, ficou desacordada.

Por fim, o acusado fugiu do local da colisão.

Somente foi detido após colidir em uma árvore.

Assim, com a fuga quis não ser responsabilizado pelas condutas, ferindo, por certo, o dever de solidariedade e a própria dignidade da pessoa humana.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos nos arts. 303, 305 e 311, todos do Código de Trânsito Brasileiro e pelo artigo 330 do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Desobediência

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena permanece no piso, ou seja, 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Lesão Corporal Culposa na direção de veículo automotor

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências no tocante à ofendida Filene são perniciosas.

O veículo que ela dirigia capotou, e, até por isso, ela ficou desacordada.

Assim, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 7 (sete) meses de detenção.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, nos moldes defensivos, o acusado era habilitado, apenas não portava o documento (fls. 37).

Por isso, incide apenas a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III do CTB, visto que o acusado não prestou socorro às ofendidas.

Deste modo, a pena é aumentada em 1/3, atingindo 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

As lesões corporais foram experimentadas em um mesmo contexto, isto é, as vítimas estavam no mesmo automóvel.

Assim, três sendo as ofendidas, a reprimenda deve ser majorada em 1/5, ante o concurso formal, totalizando 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção.

A pena alternativa é acessória, e, em consequência, deve “seguir a sorte” da principal e com ela guardar proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DELITOS DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE DA ANÁLISE DO TEMA NA VIA ELEITA. REPRIMENDA CUMULATIVA. OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO EM SEU SENTIDO AMPLO. APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM EM RELAÇÃO À PRIVATIVA DE LIBERDADE. OFENSA AO ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. MANTIDO O DECISUM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado.

2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Evidenciando-se que a decisão agravada espelha o entendimento firmado por este Sodalício sobre a matéria impugnada, deve a mesma ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 271383 / RJ, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 11/02/2014).

Portanto, tendo a “pena principal” sofrido incursão de 1/6 e após 1/3, desconsiderando o concurso formal, a pena de suspensão é de 03 (três) meses e 3 (três) dias (art. 293 da Lei nº 9.503/97).

Fuga do local do acidente

De início, reputo insuficiente a multa alternativa, pelo conjunto de delitos.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena permanece no piso, ou seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Trafegar em velocidade incompatível

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.
Os motivos do crime não foram esclarecidos.
As consequências são deletérias.
O acusado percorreu longo trajeto em alta velocidade.
Além disso, colidiu com uma árvore, bem como com outros veículos (tendo praticado, inclusive danos na viatura policial).
Nada há nos autos que denote que arcou com os prejuízos.
Em acréscimo, o veículo da vítima capotou e foi considerado inutilizado, tanto que ela recebeu o prêmio do respectivo seguro.
Portanto, exaspero a pena-base em 1/3, atingindo 8 (oito) meses de detenção.
Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.
Na intermediária, ausentes circunstâncias legais.
Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.
Os bens jurídicos lesados são diversos, e cometidos em contextos diversos.
Primeiro ocorreu a desobediência.
Com a alta velocidade empreendida (que só foi cessada após o acusado colidir contra uma árvore), ele ainda chocou o veículo contra um outro automóvel, causando lesões nas vítimas, sendo que, após a ocorrência, fugiu do local sem prestar socorro.
Portanto, delineado o concurso material, de modo que a pena total é de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.
O regime é o inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º "c" do Código Penal.
De outro lado, possível a substituição por restritivas.
Com efeito, não houve dolo de violência (lesões experimentadas pelas ofendidas).
Depois, o vetor "consequências" não consta no art. 44, III, do Código Penal, de modo que a suficiência é presumida.
Por isso, presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a privativa por duas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, observadas as regras do art. 312-A do CTB, e prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos com destinação a entidades públicas.
O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOÃO EDUARDO DA SILVA ARANHA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto, reprimenda substituída por duas restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, observadas as regras do art. 312-A do CTB, e prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos com destinação a entidades públicas e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, bem como a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, pelo lapso de 3 (três) meses e 3 (três) dias, nos termos do art. 293 do CTB, pela prática das infrações penais previstas nos arts. 303, 305 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, providencie para que, em 48 (quarenta e oito) horas, compareça em cartório e entregue a CNH, nos termos do art. 293, §1º do CTB.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comuniquem-se as vítimas sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.
Bauru, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA